



PUTUSAN

Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SITI HAPSAH ALIAS HAPSAH BINTI TAMBRIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Mufakat I No. 19 RT 31 RW 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau Dusun Tegalrejo RT 003 RW 001 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp Kap/76.b/VII/Resnarkoba ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan n Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 04 Desember 2025;

Hal. 1 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Iqbal Aqli S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Lt.2 (Kantor PBH DPC PERADI Banjarmasin) No. 37, Alalak Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 November 2025 Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI HAPSAH Als HAPSAH Binti TAMBRIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakuakan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI HAPSAH Als HAPSAH Binti TAMBRIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 2,56 (dua koma lima enam) gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil kulit merk Channel warna coklat dan 1

Hal. 2 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm



(satu) buah Paper Bag warna hitam merk Chatime dirampas untuk dimusnahkan;

b. Uang Tunai Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SITI HAPSAH Als HAPSAH Binti TAMBRIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Karya Mufakat I bedakan pintu kedua No. 19 Rt. 31 Rw. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 terdakwa **SITI HAPSAH Als HAPSAH Binti TAMBRIN (Alm)** bertemu dengan sdr. REHAN (masih dalam pencarian) didepan Gang Birayang dan memanggilnya sambil bertanya adakah "cintanya" sambil mengisyaratkan dengan tangan kalau yang dimaksud cintanya tersebut adalah sabu-sabu, kemudian sdr. REHAN meminta terdakwa menunggunya disekitar jembatan Yapahut, lalu terdakwa pun pergi menuju ke jembatan Yapahut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang sdr. REHAN dan langsung menyerahkan bungkus plastik hitam kepada terdakwa, kemudian terdakwa memeriksa isi didalam bungkus plastik tersebut, saat itu terdakwa sempat terkejut karena sdr. REHAN memberikannya 1 (satu) paket sabu dengan jumlah yang banyak yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong lebih atau ukuran sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, disamping itu sdr. REHAN mengatakan kepada terdakwa untuk membawa sabu tersebut tanpa perlu membayarnya, setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut, terdakwa kemudian membawanya pulang

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah bedakannya yang beralamat di Jalan Karya Mufakat I No. 19 Rt. 31 Rw. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025, terdakwa mendatangi teman-temannya secara langsung guna memberitahukan bahwa terdakwa ada memiliki sabu, yang mana apabila mereka ingin membelinya, mereka bisa langsung mendatangi rumah bedakan terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 Wita, ada seorang pembeli yang biasa dipanggil sdr. ADUL (masih dalam pencarian) membeli sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu sekitar pukul 23.00 Wita, sdr. ADUL datang lagi dan membeli 1 (satu) paket sabu lagi seharga Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersisa menjadi 4 (empat) paket sabu di ruang tamu rumah bedakannya, yang mana 3 (tiga) paket sabu dengan ukuran yang agak kecil dijual dengan harga kisaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket sabu ukuran yang agak besar untuk cadangan dan terdakwa simpan sendiri, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, sdr. ADUL datang guna membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), tidak lama setelah itu yaitu sekitar pukul 14.00 Wita, sdr. ADUL kembali datang dan membeli sabu lagi seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 16.00 Wita, tiba-tiba beberapa anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi MAWARDI HATTA, SH. dan saksi ACHMAD MAULANA., R.N., S.H. datang ke rumah bedakan terdakwa, dikarenakan sebelumnya sekitar pukul 15.30 Wita, mereka menerima informasi yang menyebutkan di Jalan Karya Mufakat I bedakan pintu kedua No. 19 Rt. 31 Rw. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ada seorang perempuan yang tinggal di rumah tempat itu diduga bisa menyediakan narkoba jenis sabu, bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan, lalu anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan pengeledahan rumah, dimana beberapa saat kemudian mereka berhasil menemukan antara lain berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu beserta uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet kecil kulit merk Channel warna coklat yang ditemukan didalam 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam merk Chatime yang digantung pada dinding sebuah kamar tidur, selain itu ditemukan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan plastik yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu terselip

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilipatan baju kotor dalam rumah yang ditempat tinggal terdakwa tersebut, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih total sekitar 2,56 (dua koma lima enam) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:06540/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HANDI PURWANTO, S.T. dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Sample Barang bukti No. 22220/2025/NNF, disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SITI HAPSAH Als HAPSAH Binti TAMBRIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Karya Mufakat I bedakan pintu kedua No. 19 Rt. 31 Rw. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi MAWARDI HATTA, SH. dan saksi ACHMAD MAULANA., R.N., S.H. mendapatkan informasi masyarakat yang menyebutkan di Jalan Karya Mufakat I bedakan pintu kedua No. 19 Rt. 31 Rw. 01 Kelurahan Pemurus Luar

Hal. 5 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ada seorang perempuan yang tinggal di rumah tempat itu diduga bisa menyediakan narkoba jenis sabu, bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan, atas dasar informasi tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 wita mendatangi tempat dimaksud dan berhasil mengamankan penghuni rumahnya yang diketahui adalah terdakwa **SITI HAPSAH Als HAPSAH Binti TAMBRIN (Alm)**, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah, yang manabeberapa saat kemudian mereka berhasil menemukan antara lain berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu beserta uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet kecil kulit merk Channel warna coklat yang ditemukan didalam 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam merk Chatime yang digantung pada dinding sebuah kamar tidur, selain itu ditemukan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan plastik yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu terselip dilipatan baju kotor dalam rumah yang ditempat tinggal terdakwa tersebut, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih total sekitar 2,56 (dua koma lima enam) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:06540/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HANDI PURWANTO, S.T. dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Sample Barang bukti No. 22220/2025/NNF, disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 6 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawardi Hatta, S.H., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait penangkapan yang saksi dan rekan dari Mapolresta Banjarmasin terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 wita, didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Mufakat I bedakan pintu kedua Nomor 19 RT 31 RW 01, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 15.30 Wita, anggota Mapolresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di Jalan Karya Mufakat I bedakan pintu kedua Nomor 19 RT 31 RW 01, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Terdakwa dapat menyediakan narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan patroli di lokasi tersebut dan saat Terdakwa berada dalam rumah dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram tersebut terbungkus 1 (satu) lembar kertas tisu beserta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet kecil kulit merk Channel warna coklat yang ditemukan didalam 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam merk Chatime tergantung di dinding sebuah kamar tidur dan untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan plastik yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu ditemukan terselip dilipatan baju kotor, yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian Terdakwa beserta semua barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Mapolresta Banjarmasin.

Hal. 7 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan satu dari sdr. REHAN secara cuma-cuma sebanyak 1 (satu) paket sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong lebih atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil untuk dijual oleh Terdakwa dan sempat laku terjual dan menyisakan sabu yang kemudian disita dari Terdakwa;
- Bahwa seluruh hasil dari penjual sabu tersebut menjadi keuntungan Terdakwa yang didapakkannya termasuk sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Achmad Maulana R. N, S.H. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait penangkapan yang saksi dan rekan dari Mapolresta Banjarmasin terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 wita, didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Mufakat I bedakan pintu kedua Nomor 19 RT 31 RW 01, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 15.30 Wita, anggota Mapolresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di Jalan Karya Mufakat I bedakan pintu kedua Nomor 19 RT 31 RW 01, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Terdakwa dapat menyediakan narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan patroli di lokasi tersebut dan saat Terdakwa berada dalam rumah dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram tersebut terbungkus 1 (satu) lembar kertas tisu beserta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga

Hal. 8 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet kecil kulit merk Channel warna coklat yang ditemukan didalam 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam merk Chatime tergantung di dinding sebuah kamar tidur dan untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan plastik yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu ditemukan terselip dilipatan baju kotor, yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian Terdakwa beserta semua barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Mapolresta Banjarmasin.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. REHAN secara cuma-cuma sebanyak 1 (satu) paket sabu ½ (setengah) kantong lebih atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil untuk dijual oleh Terdakwa dan sempat laku terjual dan menyisakan sabu yang kemudian disita dari Terdakwa;
- Bahwa seluruh hasil dari penjualan sabu tersebut menjadi keuntungan Terdakwa yang didapatkannya termasuk sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Siti Hapsah Als Hapsah Binti Tambrin (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa benar terdakwa dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 wita, didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Mufakat I bedakan pintu kedua Nomor 19 RT 31 RW 01, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Hal. 9 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian dari Polresta Banjarmasin pada saat penangkapan terdakwa tersebut 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram terbungkus 1 (satu) lembar kertas tisu beserta uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet kecil kulit merk Channel warna coklat didalam 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam merk Chatime yang tersangka gantung di dinding kamar tidur sedangkan untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan plastik terbungkus 1 (satu) lembar tisu yang tersangka simpan dilipatan baju kotor. Barang bukti yang disita tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa sabu tersebut dimiliki Terdakwa untuk dijual kepada pembelinya;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sebagai pemberian dari Sdr REHAN sebanyak 1 (satu) paket kira-kira ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong lebih atau sabu ukuran 2,5 (dua koma lima) gram yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil dan dijual oleh Terdakwa hingga menyisakan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai, memiliki, membawa narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun siapapun juga dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta bisa dipidanakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, didapati (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) gram lalu disisihkan untuk uji laboratoris dan sebagian untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 2,56 (dua koma lima enam) gram.

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic.
- 2 (dua) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kecil kulit merk Channel warna coklat.
- 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam merk Chatime;
- Uang Tunai Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:06540/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HANDI PURWANTO, S.T. dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Sample Barang bukti No. 22220/2025/NNF, disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 15.30 Wita, anggota Mapolresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di Jalan Karya Mufakat I bedakan pintu kedua Nomor 19 RT 31 RW 01, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan patroli dilokasi tersebut dan saat Terdakwa berada dalam rumah dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram tersebut terbungkus 1 (satu) lembar kertas tisu beserta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet kecil kulit merk Channel warna coklat yang ditemukan didalam 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam merk Chatime tergantung di dinding sebuah kamar tidur dan untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan plastik yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu ditemukan terselip dilipatan baju kotor, yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian Terdakwa beserta semua barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Mapolresta Banjarmasin;

Hal. 11 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan setelah dilakukan penimbangan, didapati 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih total sekitar 2,56 (dua koma lima enam) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:06540/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HANDI PURWANTO, S.T. dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Sample Barang bukti No. 22220/2025/NNF, disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu atas nama **Siti Hapsah Als Hapsah Binti Tambrin (Alm)** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Hal. 12 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang merupakan larangan, yang tidak diperbolehkan oleh sebuah peraturan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah mengatur secara tegas yang berhak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak yaitu orang yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki adalah mempunyai suatu barang baik yang ada dalam tangannya maupun tidak, dan diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan sebagainya, dimana ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menikmati atau memanfaatkan benda tersebut, namun secara yuridis formal benda tersebut merupakan milik orang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan sendiri;

Hal. 13 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;
- Bukan tanaman: merupakan Narkotika sintetis atau semisintetis yang berasal dari pengolahan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 15.30 Wita, anggota Mapolresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di Jalan Karya Mufakat I bedakan pintu kedua Nomor 19 RT 31 RW 01, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan patroli di lokasi tersebut dan saat Terdakwa berada dalam rumah dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram tersebut terbungkus 1 (satu) lembar kertas tisu beserta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet kecil kulit merk Channel warna coklat yang ditemukan didalam 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam merk Chatime tergantung di dinding sebuah kamar tidur dan untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan plastik yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu ditemukan terselip dilipatan baju kotor, yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian Terdakwa beserta semua barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Mapolresta Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan setelah dilakukan penimbangan, didapati 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih total sekitar 2,56 (dua koma lima enam) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:06540/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HANDI PURWANTO, S.T. dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Sample Barang bukti No.

Hal. 14 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22220/2025/NNF, disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Siti Hapsah Als Hapsah Binti Tambrin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Siti Hapsah Als Hapsah Binti Tambrin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 16 dari 17 Hal.Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 2,56 (dua koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil kulit merk Channel warna coklat;
- 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam merk Chatime

Dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 oleh Kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marthalia Susan JR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Mashuri, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marthalia Susan JR, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)